“09·18”福田区印力中心死亡事故调查报告

福田区人民政府：

2021年9月18日0时55分许，福田区香蜜湖街道辖区农林路印力中心三楼发生一起事故，造成1人死亡。

2021年9月23日，福田区人民政府根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，批准成立了由福田区应急管理局张红军局长任组长，区应急管理局、福田公安分局、区总工会、福田区住房和建设局为成员单位的事故调查组对事故进行调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

一、拆除工程概况

福田区香蜜湖街道辖区农林路印力中心进行部分商铺调整，三楼的深圳市拾味馆餐饮管理有限公司（拾味馆）在调整范围内，按照约定拾味馆撤场后要对店内原装修进行拆除（复原毛坯），拆除面积约为380平方米。该拆除工程施

工前向恒瑞侨香物业发展（深圳）有限公司办理开工备案手续，2021 年 8 月 24 日正式动工。

二、事故相关单位、人员等情况

（一）建设单位：深圳市拾味馆餐饮管理有限公司

该公司的统一社会信用代码为 91440300676687244 2，注册号为 440301103459892，法定代表人系付某芳，类型为有限责任公司（法人独资），成立于 2008 年 06 月 30 日，地址位于深圳市福田区农林路与侨香路交界口深国投广场 03-15/16，经营范围为餐饮管理；中餐制售（不含生吃海产品、烧卤熟肉食品、裱花蛋糕、糕点制作）等。


营业执照

统一社会信用代码 91440300676687244 2

名 称 深圳市拾味馆餐饮管理有限公司

主体类型 有限责任公司（法人独资）

住 所 深圳市福田区农林路与侨香路交界口深国投广场03-15/16

法定代表人 付某芳

成立日期 2008年06月30日

登记机关 2016 年 5 月 6 日

（二）合同施工单位：深圳市远筑建设工程有限公司

该公司的统一社会信用代码为 91440300MA5FF10M4L，类型为有限责任公司，成立于 2018 年 12 月 28 日，地址位于

深圳市福田区沙头街道翠湾社区福强路4001号文化创意园309栋A座二层，一般经营项目是：室内外装饰工程设计；建筑工程设计咨询；许可经营项目是：建筑工程、市政公用工程、机电工程、消防设施工程、建筑防水、防腐保温工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、脚手架工程、城市与道路照明工程、地基基础工程、钢结构工程的施工。2021年8月底，该公司的法定代表人、总经理任某秀离职，法定代表人尚在变更过程中“胡某”受股东的委托，期间负责公司的全面管理工作。2021年11月24日，该公司的法定代表人变更为“刘某红”。


统一社会信用代码
91440300MA5FF10M4L

营业执照

（副本）

名　　称　深圳市远筑建设工程有限公司

类　　型　有限责任公司

成立日期　2018年12月28日

法定代表人　任初秀

住　　所　深圳市福田区沙头街道翠湾社区福强路4001号文化创意园309栋A座二层

重要提示

登记机关

2019年12月25日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

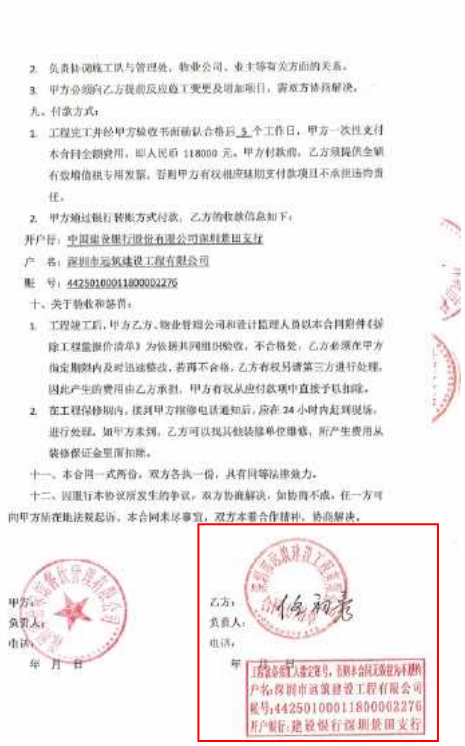
2021年8月，自然人王某明与深圳市拾味馆餐饮管理有限公司洽谈对接了室内拆除工程事宜，后以深圳市远筑建设工程有限公司的名义与拾味馆签订《拆除工程合同》，合同约定开工时间为2021年8月18日，项目工期为10天，工

程费用为 11.8 万元。

经查，《拆除工程合同》落款上所盖的“深圳市远筑建设工程有限公司合同专用章”，并非深圳市远筑建设工程有限公司的公章，而是远筑建设工程有限公司内部人员张某风个人所为。



（该公司合同盖章）



（非该公司合同盖章）



印章备案卡

单位名称	深圳市远筑建设工程有限公司			单位编码	440306381605
单位类型	企业单位	单位法人	任初秀	电话号码	13510771151
单位地址	深圳市福田区沙头街道翠湾社区福强路4001号文化创意园309栋A座二层				

印章名称： 法定名称章
印章编码： 4403060944475
印章状态： 已交付 2019-09-10
制作单位：深圳市龙艺印章有限公司



变更（备案）通知书

22106561581

深圳市远筑建设工程有限公司：

我局已于二〇二一年十一月二十四日对你企业申请的（法定代表人信息）变更予以核准；对你企业的（董事成员、指定联系人、章程）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

备案前董事成员：	任初秀（执行董事）
备案后董事成员：	刘莲红（执行董事）
备案前指定联系人：	姓名：任初秀 电话：13632810260 邮箱：277821942@qq.com
备案后指定联系人：	姓名：刘莲红 电话：13480787817 邮箱：2194722409@qq.com
章程备案	
变更前法定代表人信息：	任初秀
变更后法定代表人信息：	刘莲红

税务部门重要提示：如您在税务局使用增值税税控系统开具增值税发票，因变更名称、住所，需到原税务局主管税务机关办理税控设备变更发行。

深圳市市场监督管理局

二〇二一年十一月二十四日

注册业务专用章

（电子）

（三）物业管理单位：恒瑞侨香物业发展（深圳）有限公司

该公司的统一社会信用代码为 91440300781358530C，注册号为 440301503280954，法定代表人系竺某群，类型为有限责任公司(台港澳法人独资)，成立于 2005 年 12 月 12 日，注册资本为 3500 万美元，地址位于深圳市福田区农林路 69 号深国投广场 2 号楼 1018 室，经营范围是：从事百货、针纺织品、进出口及相关配套业务；商用设施经营、管理、策划、咨询；物业管理等。



营业执照（副本）

统一社会信用代码 91440300761358530C

名　　称　恒瑞侨香物业发展（深圳）有限公司

主体类型　有限责任公司（台港澳法人独资）

住　　所　深圳市福田区农林路63号深国投广场2号楼1018室

法定代表人　竺海屏

成立日期　2005年12月12日

重要提示

登记机关　2017年06月12日

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

经查：截至事发时，印力中心商场内有9家店铺在进行装饰装修或拆除作业，恒瑞侨香物业发展（深圳）有限公司只将其辖区物业管理范围内的装饰装修或拆除作业行为进行备案，但未根据政府相关部门的要求及时在“福田区小散工程智慧监管系统”中对小散工程及零星作业进行填报备案。

（四）政府相关行业主管部门安全监管情况

香蜜湖街道办事处：其“三定”职责为组织开展辖区的安全生产宣传、巡查等工作。

经查：2021年9月至事发前，香蜜湖街道办巡查人员对印力中心商场的小散工程开展安全巡查9次，出动20人次，

但未发现印力中心有未备案施工情况，未发现相关隐患。一是因印力中心商场内的店铺装饰装修或拆除作业安排在非正常工作时间内（在该商场打烊后、夜晚22时30分以后）；二是作业现场外围未张贴工程信息公示作业未备案、公示信息；三是因施工围挡的遮挡，巡查人员误认为是商铺撤场招租状态。

（五）事故相关人员情况

1、张某远（死者），男，汉族，48岁，重庆人，系王新明临时外聘的拆除作业人员，无相关特种作业资格证，未签订相关劳务合同。

2、王某明，男，汉族，50岁，湖南人，系拾味馆拆除工程的实际负责人（无固定工作单位，个人社保购买单位是深圳市万德建设集团股份有限公司），以深圳市远筑建设工程有限公司的名义与拾味馆签订施工合同。

3、张某凤，男，汉族，36岁，江苏人，系深圳市远筑建设工程有限公司的市场部经理，系合同印章的伪造人。

三、事故发生经过及现场救援

（一）事故经过

2021年8月初，自然人王某明承接了福田区印力中心三楼拾味馆拆卸工程后，寻求与深圳市远筑建设工程有限公司合作。深圳市远筑建设工程有限公司的市场部经理张某凤了解此工程情况后，因工程额太小（工程费用11.8万），出于私人目的，未履行任何手续，也未经公司任何人同意的情

况下，私自用电脑软件制作出“深圳市远筑建设工程有限公司合同专用章”，打印到《拆除工程合同》上，以供王某明签订合同使用。8 月 16 日，王某明凭借该《拆除工程合同》，以“深圳市远筑建设工程有限公司”名义，外聘相关人员开展拆除施工作业。

9 月 17 日 22 时 30 分，王某明外聘的四名拆除作业人员（张某远、谭某亮、张某建与邓某文）到达施工现场进行拆除作业。谭某亮在地面清理施工废料，张某建负责拆撬墙壁木板；张某远与邓某文佩戴好安全帽、安全带后，通过小型登高车爬上消防管上方，使用断线钳剪拉杆以分段拆除方式，独自开展风管、龙骨、线管拆除作业。9 月 18 日 0 时 50 分，张某远在拆除作业过程中发生高坠。

（二）应急救援及现场处置情况

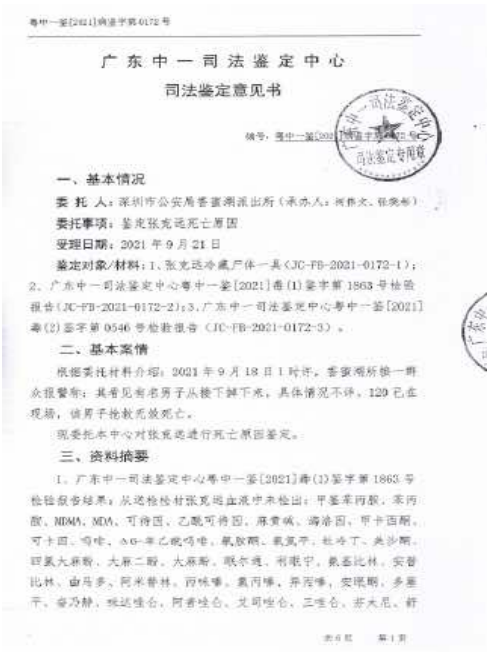
事发后，现场拆除作业人员立即分别拨打了 120 急救电话和 110 报警电话。120 到达现场后立即对伤者张某远进行抢救，张某远经 120 现场抢救无效死亡。2 时 17 分，接区总值班室通知，福田区应急管理局、香蜜湖街道办、香蜜湖派出所等单位立即派员前往事故现场进行调查。

四、事故造成人员伤亡及直接经济损失

（一）事故造成的人员伤亡

此起事故造成 1 人死亡。2021 年 10 月 14 日，广东中一司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》（粤中一鉴［2021］

病鉴字第 0172 号），鉴定意见为“被鉴定人张某远系头、胸部接触较大面积之钝性物体（如高坠）致多脏器挫裂伤合并失血性休克死亡”。



广东中一司法鉴定中心

司法鉴定意见书

一、基本情况

委 托 人：深圳市公安局重案刑侦支队（承办人：何春文、张俊彬）

委托事项：鉴定张克远死亡原因

受理日期：2021 年 9 月 21 日

鉴定对象/材料：1、张克远冷藏尸体一具（JC-FB-2021-0172-1）；2、广东中一司法鉴定中心粤中一鉴[2021]毒(1)鉴字第 1863 号检验报告（JC-FB-2021-0172-2）；3、广东中一司法鉴定中心粤中一鉴[2021]毒(2)鉴字第 0546 号检验报告（JC-FB-2021-0172-3）。

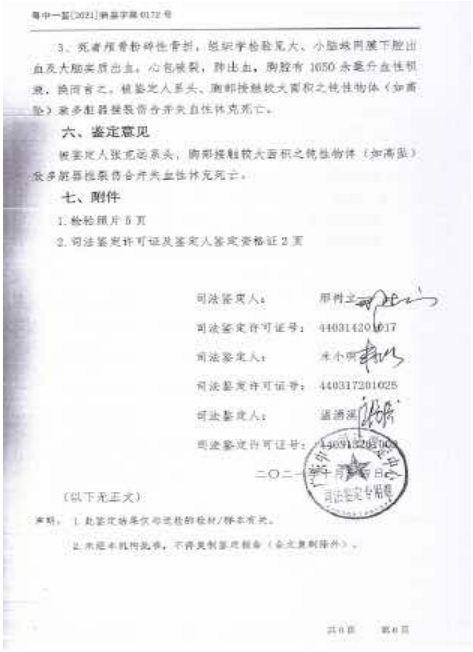
二、基本案情

根据委托材料介绍：2021 年 9 月 18 日 1 时许，番禺派所接一群众报警称：其看见有名男子从楼下掉下来，具体情况不详，120 已在现场，该男子抢救无效死亡。

现委托本中心对张克远进行死亡原因鉴定。

三、资料摘要

1、广东中一司法鉴定中心粤中一鉴[2021]毒(1)鉴字第 1863 号检验报告结果：从送检检材张克远血液中未检出：甲基苯丙胺、苯丙酮、MDMA、MDA、可待因、乙酰可待因、麻黄碱、海洛因、甲卡西酮、可卡因、吗啡、6-单乙酰吗啡、氯胺酮、氯氮平、地西泮、奥沙西泮、四氢大麻酚、大麻二酚、大麻酚、眠尔通、利眠宁、氯氮比林、安普比林、曲马多、阿米替林、丙咪嗪、氯丙嗪、异丙嗪、安眠酮、多塞平、奋乃静、硫达嗪仑、阿普唑仑、艾司唑仑、三唑仑、苯大尼、舒



3、死者颅骨粉碎性骨折，组织学检验见大、小脑坏死质出血及大脑实质出血，心包破裂，肺出血，胸腔有 1650 余毫升血性积液，换而言之，被鉴定人系头、胸部接触较大面积之钝性物体（如高坠）致多脏器挫裂伤合并失血性休克死亡。

六、鉴定意见

被鉴定人张克远系头、胸部接触较大面积之钝性物体（如高坠）致多脏器挫裂伤合并失血性休克死亡。

七、附件

1. 检验照片 5 页

2. 司法鉴定许可证及鉴定人鉴定资格证 2 页

司法鉴定人：

司法鉴定许可证号：

司法鉴定人：

司法鉴定许可证号：

司法鉴定人：

司法鉴定许可证号：

二〇二一

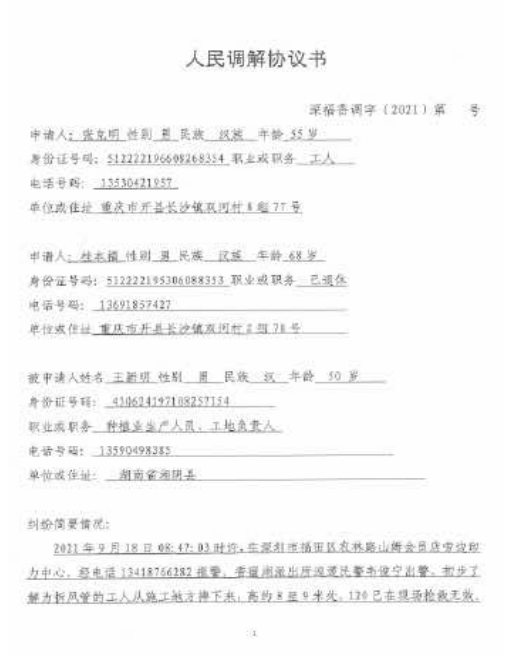
（以下无正文）

声明：1. 此鉴定结果仅对送检的检材/样本有效。

2. 未经本机构批准，不得复制鉴定报告（全文复制除外）。

（二）事故造成的直接经济损失

此起事故造成的直接经济损失为 180 万元，主要为一次死亡赔偿金、丧葬费、抚养费、赡养费等。



人民调解协议书

深福番调字（2021）第 号

申请人：张克明 性别 男 民族 汉族 年龄 55 岁

身份证号码：512222196608268354 职业或职务 工人

电话号码：13530421957

单位或住址 重庆市开县长沙镇双河村 8 组 77 号

申请人：桂本福 性别 男 民族 汉族 年龄 68 岁

身份证号码：512222195306088353 职业或职务 已退休

电话号码：13691857427

单位或住址 重庆市开县长沙镇双河村 8 组 78 号

被申请人姓名 王新明 性别 男 民族 汉 年龄 50 岁

身份证号码：410624197108257154

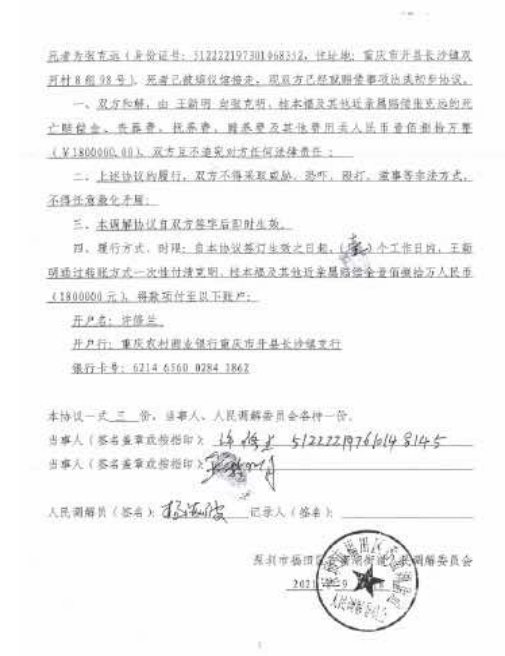
职业或职务 种植业生产人员，工地负责人

电话号码：13590498385

单位或住址：湖南省湘阴县

纠纷简要情况：

2021 年 9 月 18 日 08:47:03 时许，在深圳市福田区农林路山姆会员店旁边和力中心，经电话 13418766282 报警，番禺派出所民警先后到现场处理了解为拆风管的工人从施工地方掉下来，高约 8 至 9 米处，120 已在现场抢救无效，



死者为张克远（身份证号：512222197301968312，住址地：重庆市开县长沙镇双河村 8 组 98 号）死者已被殡仪馆接走，现双方已经就赔偿事项达成如下协议：

一、双方和解，由 王新明 向张克明、桂本福及其他近亲属赔偿张克远的死亡赔偿金、丧葬费、抚养费、赡养费及其他费用壹人民币壹佰捌拾万整（￥1800000.00），双方互不追究对方任何法律责任；

二、上述协议的履行，双方不得采取威胁、恐吓、殴打、寻事等非法方式，不得扩大事态化矛盾；

三、本调解协议自双方签字后即时生效。

四、履行方式、时间：自本协议签订生效之日起，（壹）个工作日内，王新明通过银联方式一次性付清支明、桂本福及其他近亲属赔偿金壹佰捌拾万人民币（1800000 元）。将款项付至以下账户：

开户名：许修兰

开户行：重庆农村商业银行重庆市开县长沙镇支行

银行卡号：6214 6560 0284 1862

本协议一式 二 份，当事人、人民调解委员会各持一份。

当事人（签名盖章或按指印）：许修兰 512222197601458145

当事人（签名盖章或按指印）：

人民调解员（签名）：

记录人（签名）：

深圳市福田区农林路山姆会员店旁边和力中心人民调解委员会

2021 年 9 月

五、现场勘查及查验情况

（一） 现场勘查情况

根据调查组对深圳市福田区印力中心三楼的深圳市拾味馆餐饮管理有限公司（拾味馆）拆除事故现场勘查、关键部位和物体进行测量，情况如下：

福田区印力中心三楼的深圳市拾味馆餐饮管理有限公司（拾味馆）拆除管网距离地面的距离为 9.12 米。







作业工具：断丝钳剪



作业中被剪断的拉杆



死者使用的安全带（完好无损）

根据事发现场的状况及工友的情况说明，不排除张某远在风管上作业，解挂安全带移动位置时发生了高坠。

（二）技术分析

未制定相关拆除施工方案，导致工人在进行拆除作业时盲目施工。不符合国家《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十二条规定“施工单位未按照本规定编制并审核危大工程专项施工方案”。

六、事故类别分析

结合广东中一司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》的死亡原因，按照《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）对事故的分类，本次事故类别为高处坠落。

七、事故原因及事故性质

通过现场勘查、调查询问和科学分析，事故调查组认为造成此起事故发生的原因如下：

（一）事故原因

1、直接原因

张某远（死者）在从事高空拆除作业过程中，盲目作业，未能严格落实岗位安全责任，未能遵守国家的安全生产规章制度和操作规程，且未取得相关特种作业操作资质进行拆除作业。

2、间接原因

（1）施工作业单位在拆除作业前未制定拆除方案，且现场安全监督管理缺失，临聘作业人员未接受过安全培训教育。

（2）深圳市远筑建设工程有限公司的市场部经理张某凤，利用职务之便，伪造公司公章。

（二）事故性质

事故调查组一致认定：“09·18”福田区印力中心死亡事故符合生产安全事故的基本要件，定性为一般生产安全事故。

八、事故责任认定及处理建议

根据事故原因调查和事故责任认定，依据有关法律、法规，对事故有关责任单位和责任人员提出处理意见。

（一）事故相关单位责任认定及处理建议

1、王某明，其个人作为拾味馆拆除工程实际施工方，

一是未制定拆除施工方案；二是聘请无相关特种作业操作资质人员进行拆除作业；三是未对作业人员进行安全生产教育、培训以及安全技术交底，对事故发生负有主要管理责任。

建议由福田区应急管理局依法对其进行处理。

2、恒瑞侨香物业发展（深圳）有限公司，对辖区物业范围内动工的小散工程未根据政府相关部门的要求及时在“福田区小散工程智慧监管系统”中进行系统填报。

建议由福田区住房和建设局约谈该管理处。

（二）事故相关人员责任认定及处理建议

1、张某远（死者）在从事高空拆除作业过程中，盲目作业，未能严格落实岗位安全责任，未能遵守国家的安全生产规章制度和操作规程，且未取得相关特种作业操作资质进行拆除作业，对事故的发生负有直接责任。

鉴于其已死亡，建议不予追究其责任。

2、张某凤，作为深圳市远筑建设工程有限公司的市场部经理，利用职务之便，伪造公司公章，该行为违反国家相关法律，造成不良社会影响，对事故的发生负有间接责任。

建议由公安机关将此情况告知深圳市远筑建设工程有限公司，由该公司决定是否需要追究其法律责任。

九、事故防范和整改建议

此次事故的发生，充分暴露出小散工程施工过程中存在的不足，建设、施工等有关单位要严格按照相关建筑安全法律法规的要求，强化施工现场安全管理工作。

（一）施工单位应当认真反思，汲取教训，查找安全生

产管理方面的不足和漏洞，吸取事故教训。一要认真贯彻执行有关安全生产的法律法规、作业标准和操作规程，进一步建立和完善各项安全生产规章制度，加强施工现场安全管理，特别是要加强对现场施工安全管理，及时发现并消除现场存在的安全隐患，确保施工安全。二是要加强施工人员的安全生产教育和培训，切实提高施工人员安全防范意识、事故风险防范意识，杜绝类似事故再次发生。

（二）恒瑞侨香物业发展（深圳）有限公司，要强化企业安全生产主体责任，落实政府相关部门对小散工程的系统填报工作，要进一步加强小散工程作业的管理力度，抓实、抓严、抓细作业现场管控工作，全面提升物业安全生产管理水平。

（三）根据《深圳市人民政府关于完善街道综合行政执法体制机制的决定》（深府[2021]18 号）文件精神，各街道综合行政执法队要加强对辖区内小散工程安全生产方面的巡查、检查、查处力度。

（四）福田区住建局必须将此事故情况向辖区物业管理行业进行通报，加强指导协调工作。

“09·18”福田区印力中心死亡事故调查组

2021 年 12 月 1 日